

【照会】PTA 入会手続き等の法的見解についての照会事項 6 項目の

教育委員会としての回答（愛知県豊橋市）

①回答

PTA は任意団体であり、加入にあたっては、関係者一人ひとりの意思が尊重されるべきと認識しています。このことから、加入に際しては、入会意思の確認は必要であると考えます。

②回答

学校が正式な代理権を持たずに P T A の業務を代行することは適切ではなく、業務委任契約を結ぶ必要があると考えます。

③回答

PTA は任意団体であり、加入にあたっては、関係者一人ひとりの意思が尊重されるべきと認識しています。このことから、加入に際しては、入会意思の確認は必要であると考えます。

④回答

保護者本人の同意なく PTA に個人情報の提供等を行うことは適切ではないと考えます。今後におきましても、個人情報が適正に管理されるよう対応してまいります。

⑤回答

PTA の違法または不適切な運用が学校教育の一環と認定されないよう、引き続き、対応してまいります。

⑥回答

豊橋市立小中学校と各単位 PTA の間で、毎年、年度初めに「業務委任契約書」を作成し、業務委任契約を結んでいるものと認識しています。また、保護者の意思確認についても、適切に行われていくよう、あわせて体制づくりが進められていると認識しており、現時点において措置を講ずる予定はありません。